



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MEDIO RURAL Y POLÍTICA AMBIENTAL

ORDEN AGR/730/2026, de 23 de julio, por la que se formula el informe ambiental estratégico de la modificación puntual 1-2025 de las Normas Urbanísticas Municipales de Íscar (Valladolid). Expte.: EAES/2025/061.

La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, recoge en su artículo 6.2 los planes y programas que deben ser sometidos a evaluación ambiental estratégica simplificada, a los efectos de poder determinar que dichos planes y programas no tendrán efectos significativos sobre el medio ambiente, en los términos establecidos en el informe ambiental estratégico, o bien que los mismos deben someterse a una evaluación ambiental estratégica ordinaria porque podrían tener efectos significativos sobre el medio ambiente.

El Ayuntamiento de Íscar presentó la solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica simplificada para la modificación puntual 1-2025 de las Normas Urbanísticas Municipales de Íscar (Valladolid), promovida por el Ayuntamiento.

El citado artículo 6.2 especifica que, entre otros supuestos, las modificaciones menores de los planes y programas mencionados en el artículo 6.1 serán objeto de una evaluación estratégica simplificada, cuyo procedimiento se regula en los artículos 29 a 32, y de conformidad con los criterios establecidos en el Anexo V.

Asu vez, el artículo 5.2.f) de la Ley de evaluación ambiental define como modificaciones menores los cambios en las características de los planes o programas ya adoptados o aprobados que no constituyen variaciones fundamentales de las estrategias, directrices y propuestas o de su cronología pero que producen diferencias en los efectos previstos o en la zona de influencia.

De conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 de la disposición adicional segunda del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, el órgano administrativo competente para dictar la presente Orden es el titular de la Consejería competente en materia de medio ambiente.

Mediante el Decreto 2/2026, de 13 de junio, del Presidente de la Junta de Castilla y León, de reestructuración de Consejerías, se atribuyen a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, las competencias que correspondan a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio en materia de evaluación ambiental. Por tanto, corresponde al titular de la citada Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental la competencia para formular este informe ambiental estratégico.

1. Objeto y descripción del plan o programa.

El planeamiento vigente en el municipio de Íscar son unas Normas Urbanísticas Municipales (NUM) aprobadas por Acuerdo de 2 de abril de 2003, de la Comisión Territorial de Urbanismo de Valladolid, publicado en el B.O.C. y L. n.º 127 de 3 de julio de 2003.

La modificación puntual pretende la adecuación del contenido de alguno de sus artículos, apartados o capítulos, a fin de simplificar la normativa técnica aplicable sobre los edificios y parcelas, sin alterar su estructura general de contenidos ni su modelo urbanístico para facilitar su interpretación y uso.

2. Consultas realizadas.

La Ley de evaluación ambiental establece en sus artículos 30 y 31 que, previamente a la formulación del informe ambiental estratégico, el órgano ambiental realice consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, orientadas a conocer si el plan o programa a evaluar puede tener efectos significativos sobre el medio ambiente.

Se han realizado consultas a:

- Confederación Hidrográfica del Duero, que emite informe.
- Dirección General de Patrimonio Cultural, que emite informe.
- Agencia de Protección Civil y Emergencias, que emite informe.
- Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid, que emite informe.
- Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de Valladolid.
- Diputación Provincial de Valladolid.
- Ecologistas en Acción de Valladolid.

La Confederación Hidrográfica del Duero remite copia del informe urbanístico emitido con fecha 17 de junio de 2025 en virtud de lo establecido en el artículo 52.4 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, y artículo 153 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero, en el que indica que la red hidrográfica que discurre por el término municipal de Íscar es muy reducida.

En cuanto a la posible afección por zonas o terrenos inundables, considerando la entidad de la modificación propuesta, no habría ningún problema, si bien recuerda que en todo caso se deberán tener en cuenta los criterios recogidos en los artículos 9 y 14 del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

Respecto a la afección a la calidad de las aguas, el Organismo de cuenca considera que el presente instrumento de planeamiento no implica ningún nuevo desarrollo en el municipio. Por lo tanto, la modificación planteada no supone un aumento del volumen de vertido ni incremento del consumo de agua.

De acuerdo con la documentación aportada, y comprobados los datos obrantes en el Organismo de cuenca, la actuación propuesta no supone afección a obras, proyectos e infraestructuras de la Confederación Hidrográfica.

La Dirección General de Patrimonio Cultural informa que, consultados sus archivos, en la modificación planteada no se aprecia afección directa a bienes integrantes del Patrimonio Cultural del municipio de Íscar. No obstante, se advierte que el documento urbanístico tendrá que ser informado preceptivamente por la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Valladolid, en aplicación del artículo 59 de la Ley 7/2024, de 20 junio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León. Todo ello, sin perjuicio de otros informes y autorizaciones cuya emisión pudiera corresponder a los órganos centrales o periféricos de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de conformidad con lo establecido en la Ley 7/2024, de 20 de junio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León.

La Agencia de Protección Civil y Emergencias informa que en la documentación aportada no se ha encontrado el análisis de los riesgos naturales y tecnológicos de la zona afectada.

De acuerdo con el Plan de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, la clasificación del municipio de Íscar en función del riesgo potencial poblacional no ha sido delimitada. Asimismo, de acuerdo con el Plan de Protección Civil ante emergencias por incendios forestales en Castilla y León (INFOCAL), el índice de riesgo local es bajo y el índice de peligrosidad es bajo.

Por otro lado, el Riesgo derivado del Transporte por Carretera y Ferrocarril de Sustancias Peligrosas, de acuerdo con el Plan Especial de Protección Civil ante emergencias por accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril no ha sido delimitado.

Por último, en relación con el riesgo por proximidad a establecimientos que almacenan sustancias peligrosas, el municipio de Íscar no se encuentra afectado por la Zona de Alerta e Intervención de los establecimientos afectados por la Directiva Seveso.

Ninguna de las actuaciones que se planifiquen, ni los diferentes usos que se asignen al suelo, deben incrementar el riesgo hacia las personas, sus bienes y el medio ambiente. Si alguna de las actuaciones derivadas de la modificación/aprobación pudiera potencialmente aumentar el riesgo sobre las personas, sus bienes o el medio ambiente, debería hacerse un análisis previo, indicando el grado de afección, así como las medidas necesarias para evitar incrementar dichos riesgos.

El Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid informa que la modificación puntual es de carácter normativo, adecuando el contenido de sus artículos, apartados o capítulos, sin alterar el modelo urbanístico. Tampoco implica desarrollos urbanísticos, ni se altera la clasificación del suelo urbano ni rústico, por tanto, no supone afecciones a ninguna figura del medio natural.

El norte del término municipal de Íscar presenta coincidencia con el espacio protegido Red Natura 2000 ZEC Riberas del río Cega (ES4180070). Analizadas y valoradas las actuaciones, se considera realizada la evaluación requerida por el artículo 2 del Decreto 6/2011, de 10 de febrero, por el que se establece el procedimiento de evaluación de las repercusiones sobre la Red Natura 2000 de aquellos planes, programas o proyectos desarrollados en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León, concluyéndose

que las actuaciones proyectadas, ya sea individualmente o en combinación con otros proyectos, no causarán perjuicio a la integridad de ningún espacio protegido Red Natura 2000.

El ámbito de la modificación puntual presenta coincidencia territorial con los montes de utilidad pública: MUP 30 Santibáñez, MUP 31 Pinar del Concejo y MUP 32 Villanueva. La modificación puntual se considera compatible con la utilidad pública de estos montes.

El término municipal de Íscar presenta coincidencia territorial con las vías pecuarias: Cañada de Carracuellar, Cañada Real de las Merinas o del Palenque, Cañada Real Leonesa, Cordel de las Ánimas, Cordel de Brazuelas, Cordel de las Tobas, Cordel de Bodón del Espadañal, Cordel del Castillo, y Vereda que desde la Cruz de la Peña conduce a la Cañada de Carracuellar. La modificación puntual se considera compatible con la utilidad pública de estas vías pecuarias.

En el ámbito de la modificación puntual se localizan una serie de taxones de flora protegida reflejados en el informe, aunque se considera que la modificación no afectará a la presencia o conservación de las citadas especies o de sus poblaciones.

En el término municipal de Íscar se localizan especies de fauna protegida ubicada fuera de figuras de protección con normativa específica para esas especies, destacando entre ellas: *Circus pygargus* (aguilucho cenizo), catalogado como Vulnerable, y *Aquila adalberti* (águila imperial ibérica), en peligro de extinción. Se considera que la modificación puntual no supondrá afecciones significativas a dichas especies, pero se recomienda incluir en la normativa la prohibición de utilizar alambres u otro tipo de elementos cortantes en los cerramientos.

3. Análisis según criterios del Anexo V.

Vistos los antecedentes expuestos, las circunstancias que concurren en la modificación puntual 1-2025 de las Normas Urbanísticas Municipales de Íscar (Valladolid), y teniendo en cuenta los criterios establecidos en el Anexo V de la citada Ley 21/2013, de 9 de diciembre, se concluye que:

- a) En cuanto a las características de la modificación, todos los informes recibidos de las Administraciones públicas afectadas permiten deducir que no deben existir problemas ambientales significativos relacionados con las modificaciones propuestas, y que no existirá una afección indirecta sobre elementos con figuras de protección ambiental; tampoco resulta significativa la medida en que el plan o programa establece un marco para proyectos y otras actividades con respecto a la ubicación, la naturaleza, las dimensiones, las condiciones de funcionamiento o mediante la asignación de recursos.

Se considera que la modificación no influye en otros planes o programas, ni en la integración de consideraciones ambientales con objeto, en particular, de promover el desarrollo sostenible, ni en la implantación de legislación comunitaria o nacional en materia de medio ambiente.

- b) En cuanto a las características de los efectos y del área probablemente afectada, ésta no debe considerarse vulnerable según los criterios del apartado 2.f) del Anexo V, ni el efecto tiene carácter transfronterizo ni acumulativo.

El ámbito territorial de la modificación se encuentra dentro del espacio natural protegido de la Red Natura 2000 ZEC Riberas del río Cega (ES4180070); no obstante, la naturaleza de dicho plan o programa permite prever que las modificaciones previstas, ya sea individualmente o en combinación con otros proyectos, no causarán perjuicio a la integridad de dicho espacio protegido Red Natura 2000.

- c) En lo que se refiere a la magnitud y el alcance espacial de los efectos de la modificación, estos son limitados, y no se ha señalado la presencia de afecciones significativas por su implantación. Tampoco se ha detectado una especial probabilidad, duración o frecuencia de sus efectos ni éstos tienen la consideración de irreversibles.

Por último, se considera que no deben existir riesgos derivados de la implantación de la modificación.

Considerando adecuadamente tramitado el expediente, de acuerdo con el procedimiento establecido en la normativa de aplicación anteriormente citada, y vista la propuesta de la Dirección General de Política Ambiental,

RESUELVO

Formular, de acuerdo con la evaluación ambiental estratégica simplificada practicada según la Sección 2ª del Capítulo I del Título II de la Ley de evaluación ambiental, y el análisis realizado de conformidad con los criterios establecidos en su Anexo V, el informe ambiental estratégico de la modificación puntual 1-2025 de las Normas Urbanísticas Municipales de Íscar (Valladolid), determinando que, siempre que se tengan en cuenta las recomendaciones formuladas por el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid, no es probable que vayan a producirse efectos significativos sobre el medio ambiente, por lo que no se considera necesaria la tramitación de la evaluación ambiental estratégica ordinaria prevista en la Sección 1ª del Capítulo I del Título II de la Ley de evaluación ambiental.

Esta Orden será notificada a los interesados y publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León.

De conformidad con lo establecido en el artículo 31.5 de la Ley de evaluación ambiental, el informe ambiental estratégico no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que procedan en vía judicial frente a la disposición de carácter general que apruebe el plan o programa.

Valladolid, 23 de julio de 2026.

*El Consejero de Agricultura, Ganadería,
Medio Rural y Política Ambiental,*
Fdo.: JOAQUÍN ANTONIO PINO